

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑, 을, 병 세 명의 법무사는 함께 법무사법인을 설립하기로 결정했습니다. 이들은 주사무소를 서울에 두기로 하였으며, 갑은 법무사로서 8 년간 업무를 수행해 온 경험이 있습니다. 이들은 법무사법인을 설립하기 위한 절차를 알아보고, 설립 후 필요한 조치에 대해 고민하고 있습니다.

【질문】 갑, 을, 병이 법무사법인을 설립하기 위해 어떤 절차를 거쳐야 하며, 설립인가 후 2 주 이내에 어떤 조치를 해야 하고, 법무사법인의 구성원 자격 요건은 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

법무사법인을 설립하려면 구성원인 법무사가 정관을 작성하여 주사무소 소재지 지방법무사회를 거쳐 대법원장의 인가를 받아야 합니다. 제공된 참고 조문에는 설립 인가 후 2 주 이내에 취해야 할 구체적 조치나 구성원의 자격 요건에 대한 규정이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 주어진 자료 범위 내에서는 설립 절차만 명확히 답변할 수 있으며, 나머지 사항은 관련 조문이 부재하여 판단할 수 없습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 법무사법 제 34 조(설립 절차) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 34 조(설립 절차) 법무사법인을 설립하려면 구성원이 될 법무사가 정관(定款)을 작성하여 주(主)사무소 소재지의 지방법무사회를 거쳐 대법원장의 인가(認可)를 받아야 한다. 정관을 변경할 때에도 또한 같다.

· 해설: 법무사법인을 설립하려면 구성원이 될 법무사가 정관을 작성하여 주사무소 소재지의 지방법무사회를 거쳐 대법원장의 인가를 받아야 합니다. 정관을 변경할 때에도 같은 절차를 따라야 하며, 이는 법무사법인의 설립과 정관 변경에 관한 기본 요건을 규정합니다.

▶ 법무사법 제 47 조의 3(설립절차) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 47 조의 3(설립절차) 법무사법인(유한)을 설립하려면 구성원이 될 법무사가 정관을 작성하여 주사무소 소재지의 지방법무사회를 거쳐 대법원장의 인가를 받아야 한다. 정관을 변경할 때에도 또한 같다.

· 해설: 법무사법인(유한)을 설립하려면 구성원이 될 법무사가 정관을 작성하여 주사무소 소재지의 지방법무사회를 거쳐 대법원장의 인가를 받아야 합니다. 정관을 변경할 때에도 같은 절차를 따라야 하며, 이는 유한 형태의 법무사법인 설립에 적용되는 절차입니다.

【결론】

갑, 을, 병은 정관을 작성하여 서울 소재 지방법무사회를 거쳐 대법원장의 인가를 받는 절차를 거쳐야 합니다. 다만, 제공된 참고 조문에는 설립 인가 후 2 주 이내에 취해야 할 조치나 구성원 자격 요건에 대한 규정이 없으므로 해당 사항에 대해서는 답변할 수 없습니다. 실무에서는 법무사법 및 동법 시행규칙 등 추가 법령을 확인하여 설립 후 신고 의무와 구성원 자격 요건을 반드시 확인해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증